준비서면 (기소사실 및 증거 보강서면)

(재판국 제출용)

제출처: 안양노회 재판국 귀중

고소인: 신성커뮤니티교회 시무장로 차기성 외 4 인

피고소인: 신성커뮤니티교회 담임목사 송재영

Ⅰ. 제출 취지 및 작성 원칙

1. 본 서면은 새로운 기소사실을 추가하는 문서가 아니라, 2026. 4. 5.자 기소장에 이미 적시된 사실을 당회록, 당회 녹취록, 제직회 회의록, 제직회 녹취록 및 제 1 차 재판 진술로 구체화하기 위한 기소사실 및 증거보강서면입니다.

2. 기소장의 사실 배열을 그대로 따라 제 1 사실 카페 운영, 제 2 사실 건축 및 목적헌금, 제 3 사실 교회 행정·운영, 제 4 사실 공개발언 순으로 서술합니다.

3. 회의 과정에서 제시된 의견과 최종 결론을 구분합니다. 특정 참석자의 반대 또는 찬성 발언만으로 결의를 단정하지 않고, 표결·회의록·후속 집행을 함께 제시합니다.

Ⅱ. 기소장 제 1 사실: 카페 운영 관련 의무위반 및 재정비리

1. 최초 승인과 실제 운영범위

기소장 제 1 사실 가항의 핵심은 카페 사역을 전혀 승인하지 않았다는 데 있지 않습니다. 당회와 제직회는 선교 목적의 카페 추진과 프랜차이즈 계약을 승인하였습니다. 그러나 당시 법률검토서도

휴게음식점 영업면적을 약 15 평 이하로 제한하여야 하고, 구내식당 전체를 영업장으로 사용할 경우 세금·행정상 문제가 발생할 수 있음을 경고하였습니다.

제 1 차 재판에서도 재판위원은 최초 승인이 있었다는 점을 확인하면서, 승인 전제와 실제 사용상태를 구분하여 심리할 필요가 있다고 지적하였습니다. 따라서 본건의 사실상 쟁점은 "승인 여부"가 아니라 다음과 같습니다.

- 승인된 영업면적 약 15 평과 실제 고객 이용·영업공간이 일치하였는지
- 교회 구내식당·공용공간과 개인사업자의 영업공간이 실제로 구분되었는지
- 법률검토서의 주의사항을 실제 운영에서 지켰는지
- 카페의 수익·비용·잔액이 교회 공적 회계와 감사에 편입되었는지

> ***"저희는 15 평을 유지하고 나머지 공간은 공용 공간으로 하고 있는 거잖아요."***
> *— 송재영 목사, 2025.3.29. 당회 녹취*

반면 차기성 장로와 정용진 장로는 **실제로는 15 평을 넘어 전체 공간이 영업장처럼 이용되었고, 의왕시도 실질 사용상태를 근거로 과세하였다고 지적**하였습니다. 이 부분은 건축물대장, 휴게음식점 신고면적, 현장사진, 과세전적부심 결정문으로 확인할 수 있습니다.

2. 과세전적부심, 이의신청 및 조세심판 관련 사실

과세전적부심 단계까지는 당회와 제직회의 논의·결의가 확인됩니다. 2024.9.28. 당회에서 피고인은 변호사의 업무범위에 관하여 "일단은 과세전적부심까지만 책임을 지고"라고 말하였고, 후속 단계는 결과를 본 뒤 당회에서 다시 논의하자는 취지로 설명하였습니다.

> ***"일단은 과세전 적부심까지만 책임을 지고."***
> *— 송재영 목사, 2024.9.28. 당회 녹취 12:36*
>
> ***"일단은 적부심까지 가고요. … 그다음에 진행하는 과정 속에서 어차피 당회를 할 거니까 그때 다시 한번 얘기해 보시는 게 어떨까요?"***
> *— 송재영 목사, 2024.9.28. 당회 녹취 23:00 후*

2024.10.6. 제직회에서도 피고인은 당회 결의가 과세전적부심까지 전문가를 고용해 심사를 받아보자는 것이었다고 설명하였고, 과세전적부심 대응안은 찬성 20 명으로 처리되었습니다.

> ***"우리 당회가 같이 결의한 내용은 과세전 적부심까지는 전문가를 고용해서 심사를 받아보자는 것이었습니다."***
> *— 송재영 목사, 2024.10.6. 제직회*

과세전적부심은 주무관청인 경기도에서 불채택되었고 교회는 취득세 약 1 억 3,278 만 원을 납부하였습니다. 그 후의 이의신청은 별도 논의 대상이었습니다. 2025.3.23. 임시당회에서는 피고인이 조세심판청구를 위한 시간을 확보하기 위해 이의신청이 필요하다고 주장했고, 장로들은 승산과 교회의 신뢰 문제를 이유로 반대하였습니다. 2025.3.29. 낭독된 전 회의록은 이 대립만을 기록하고 있으며, 이의신청을 가결하였다는 문구는 없습니다.

> ***"취득세 과세에 대해서 이의 신청을 접수할 것인가의 안건에 대하여는 송재영 목사는 심판 청구를 하기 위해 시간을 벌기 위해 이의 신청을 해야 한다고 주장하였으나 당회원들은 승산이 없는 송사는 더 이상 하지 말고 적법하게 15 평 이내에서만 운영하며 목사님은 목회에 전념해야 한다고 주장하다."***
> *— 최종일 장로의 전 회의록 낭독, 2025.3.29. 당회*

같은 2025.3.29. 당회에서 피고인은 이미 이의신청을 하였음을 인정하였습니다. 차기성 장로는 전주 임시당회에서 토의는 했지만 안건을 정식으로 올리지 않은 채 종료했다고 설명했고, 최종일 장로도 장로들이 반대했다고 확인했습니다.

> ***"당연하죠. 이의 신청해야죠."***
> *— 송재영 목사, 2025.3.29. 당회 녹취 제 1 부 01:50 전후*
>
> ***"토의는 했는데 목사님이 우리가 안건을 올리자고 그러니까 목사님이 안건을 안 올렸어. 안 올리고 그냥 토의만으로 끝난 거야."***
> *— 차기성 장로, 2025.3.29. 당회 녹취 제 1 부 01:58 전후*

피고인은 이의신청 3 개월과 조세심판까지 약 9 개월이 걸릴 수 있고 그 기간 동안 카페를 운영하여 2 년 계약기간을 유지하고 싶다는 취지로도 설명했습니다.

"이 3 개월 가고 나중에 받아봐야죠. 나중에 조세심판까지 우리가 청구한다고 했을 때 ... 한 9 개월 되거든요. ... 2 년 동안 저는 이 계약된 내용까지는 안전하게 가면 좋겠고요."

— 송재영 목사, 2025.3.29. 당회 녹취 제 2 부 16:49 전후

따라서 조세불복 부분은 다음과 같이 정리하는 것이 정확합니다. 과세전적부심 진행에는 당회와 제직회의 승인이 있었으나, 이의신청과 조세심판청구는 각각 별도로 논의되었습니다. 특히 2024.9.28. 당회 전체 녹취와 2024.10.6. 제직회 녹취에서 피고인 스스로 "일단 과세전적부심까지만" 진행하고 후속 단계는 다시 당회에서 논의한다는 취지로 설명한 사실이 확인됩니다.

● 2024.9.28. 당회록 위·변조 주장에 관한 녹취 확인

피고인은 이후 2024.9.28. 당회록이 수정·변경되는 과정에서 당초 결의내용이 왜곡되거나 위·변조되었다는 취지의 문제를 제기하였습니다. 그러나 **새로 확보된 2024.9.28. 당회 녹취에는 피고인이 "일단은 과세전적부심까지만 책임을 지고", "일단 적부심까지 가고 그다음 과정은 다시 당회에서 논의하자"는 취지로 직접 발언한 내용이 명확히 남아 있습니다.** 또한 2024.10.6. 제직회에서도 피고인이 당회 결의를 "과세전적부심까지 전문가를 고용하여 심사를 받아보자는 것"이라고 제직회원들에게 직접 설명하였습니다.

따라서 최종 당회록에 과세전적부심까지만 우선 진행하고 후속 불복절차는 다시 논의하는 취지로 기재된 것은 당시 실제 발언 및 후속 제직회 설명과 일치합니다. 이로써 당회록이 당초 결의와 다르게 임의로 위·변조되었다는 논란은 전체 녹취와 후속 회의 녹취에 의하여 사실관계가 확인되었으므로, 재판부에서는 위 녹취와 최종 당회록을 함께 대조하여 판단하여 주시기 바랍니다.

3. 재산세 약 290 만 원의 부담주체

2025.3.29. 당회에서 표결된 원안은 재산세를 교회 일반재정에서 납부할 것인지였습니다. 이 안은 4 대 3 으로 부결되었습니다. 장로 다수는 카페 운영으로 발생한 재산세는 조세원칙에 따라 원인자 부담 즉, 카페 재정에서 부담해야 한다는 입장이었습니다.

"당회에서는 4 대 3 으로 안 된다고."

— 송재영 목사, 2025.3.29. 당회 녹취 제 4 부 6:59 전후

"오픈카페에 부담이다. 카페에서 "

— 최종일 장로, 같은 녹취 7:05 전후

피고인은 이에 대하여 "이 내용은 제직회를 통해서 통과시키자", "임시제직회를 열어서라도 제직회로 가겠다"고 말하였고, 2025.5.18. 임시제직회에서 교회 재정 부담안이 다시 다루어졌습니다. 이 사실은 당회 표결의 존재, 제직회 설명내용을 함께 대조하여 판단할 사항입니다.

● 재산세 안건과 제 1 차 재판 중 예비비 발언의 구분

2025.5.18. 임시제직회 전체 녹취를 재확인하면, 피고인은 당시 재산세 약 290 만 원을 "예비비"에서 지출하겠다고 설명하지 않았습니다. 피고인은 재산세가 교회 명의로 부과된 세금이므로 교회가 납부해야 한다고 주장하면서, "공동의회 때 정한 예산이 아니기 때문에 제직회에 상정하고 나서 지출을 하자, 교회가 지출하자"고 설명하였습니다. 이어 표결에서도 "1 층 재산세 교회에서 내는 것"을 물었고, 가결을 선언하면서 "교회에서 집행하는 걸로 하고", 정리하였습니다.

반면 제 1 차 대면재판에서 재판위원이 재산세 약 290 만 원은 당초 공동의회 예산에 없었던 것 아니냐고 질문하자, 피고인은 그때 비로소 "그거는 예비비입니다"라고 답변하였습니다. 이에 차기성 장로는 당시 예비비가 모두 소진되었다고 답변하였으나, 이는 예비비 잔액과 다른 지출내역을 혼동한 잘못된 답변이므로 본 준비서면의 근거로 삼지 않습니다.

그러나 차기성 장로의 위 착오와 별개로 확인되어야 할 핵심은,

① 2025.5.18. 실제 제직회에서 피고인이 예비비라는 설명을 하지 않았다는 점,

② 당시 표결문구와 가결 선언은 재산세를 "교회에서 납부·집행"한다는 내용이었다는 점,

③ 당시 교회에는 별도로 선출된 제직회 회계가 존재하지 않았다는 점입니다.

따라서 제 1 차 재판에서 피고인이 "예비비는 회계와 제가 제직의 허락을 받아 쓰면 된다"고 설명한 내용은 2025.5.18. 회의 당시의 설명 및 당시 제직회 임원구성과 구분하여 판단할 필요가 있습니다.

4. 카페 월별 재정보고의 합의 및 실제 보고 경과

가. 월별 재정보고는 당회가 합의하여 시행한 사항입니다.

2024.1.27. 당회록에는 카페 운영과 관련하여 수입·지출 현황을 월 1 회 당회에 보고하는 취지의 내용이 기재되어 있습니다. 해당 사항은 당회에서 이견 없이 받아들여졌고, 이후 월별 보고가 진행되었습니다. 비록 현재 확보된 당회 녹취에서 그 결의 문언이 명확하게 발견되지 않더라도, 서명된 당회록에 기재되어 있고 당회원들이 이에 따라 보고를 받아온 사실을 함께 보아야 합니다.

따라서 본 준비서면은 카페가 월별 재정보고를 전혀 하지 않았다고 주장하지 않습니다. 오히려 **월별 재정보고의 시행 사실은 인정하되, 그 보고가 연말 재정감사를 대체하는지, 보고자료만으로 매입·매출·급여·카드사용 및 현금거래의 실체를 검증할 수 있었는지를 구분하여 확인해 달라는 취지**입니다.

나. 월별 보고와 감사자료는 목적과 범위가 다릅니다.

박영민 대표는 2025.1.10. 감사자료 요청에 대하여 오픈커피 자료를 매월 차기성 장로에게 보고하였고, 기장은 최종일 장로가 담당하므로 두 장로가 전체 자료를 가지고 있을 것이라고 답변하였습니다. 이 답변은 월별 보고가 실제 진행되었다는 점을 뒷받침합니다.

그러나 월별 보고자료가 세무신고용 집계자료 또는 월별 손익요약 중심이었다면, 거래처별·품목별 매입명세, 카드전표, 근로계약서, 급여명세, 개별 현금지출 증빙까지 확인하는 감사자료와는 범위가 다를 수 있습니다. 2025.3.29. 당회에서도 최종일 장로와 차기성 장로는 세금계산서나 요약표만으로는 거래의 실체를 확인하기 어렵다며 거래명세서·통장·카드내역·현금수입 자료를 요구하였습니다.

> ***"매출 내역, 매입 내역, 그다음에 경비 사용 내역 … 내역을 줘야지 항목에 맞게끔 다 정리를 할 거 아니에요."***
> — 차기성 장로, 2025.3.29. 당회 녹취 제 3 부 2:02 전후

> ***"거래 명세서 … 그리고 현금 부분이 얼마 들어왔는지 그것도 모르고 그것도 보고 받아야 되고."***
> — 최종일 장로, 같은 녹취 1:33 전후

5. 카페 감사자료 요청 및 제출 경과

감사위원장 정용진 장로는 2025.1.10. 카카오톡으로 카페 대표 박영민에게 2024 년도 재정감사를 시작한다며 카페 자료를 요청하였습니다. 박영민 대표는 월별 자료를 차기성 장로에게 보고하였고, 기장은 최종일 장로가 담당한다고 답변하였습니다.

2025.1.14. 박영민 대표는 세부 자료를 정리할 인력이 부족하고 월별 보고를 해 왔으며, 개인사업자성 및 가맹계약상 비밀유지 문제 등을 이유로 즉시 제출이 어렵다는 취지로 답변하였습니다. 감사위원회는 교회재정이 투입된 관리형 사업이므로 교회와 감사위원을 제 3 자로 볼 수 없고, 월별 보고를 하였다는 사정만으로 연말감사를 생략할 수 없다는 취지로 2025.2.12.까지 자료 제출을 다시 요구하였습니다.

2025.1.17. 감사위원장은 기존 자료가 세무신고용 자료에 가까워 감사에 필요한 거래실체를 확인하기 어렵다고 설명하고, 거래처별·거래일별·품목별 매입내역, 카드 거래명세와 전표, 근로계약서와 급여명세서, 운반비·복리후생비·기계임차료·외주용역비 등 특정 지출의 증빙을 구체적으로 요청하였습니다

감사위원회가 요구한 자료는 막연한 "모든 자료"가 아니라, 거래와 지출의 진실성을 확인하기 위하여 항목과 거래일자를 특정한 자료였습니다. 월별 보고가 있었다는 사실과 감사에 필요한 원자료가 충분히 제출되었는지는 별개의 사실입니다.

제 1 차 재판에서 피고인은 2024 년 카페 경상이익 약 1,100 만 원이 카페 통장에 그대로 있다고 진술하였습니다. 이 잔액이 교회 공적 회계에 어떻게 보고·귀속되었는지, 누가 통제하였는지, 월별 보고서와 통장원장 및 감사자료가 서로 일치하는지는 계좌자료와 원장으로 확인할 필요가 있습니다.

(증 제 5 호 2025.1.10., 1.14., 1.17. 감사자료 요청 카카오톡, 증 6 호 2025 년 감사위원회 공문)

6. 세무기장 담당자 변경

2023.12.30. 당회에서는 카페 세무기장과 관련한 담당관계가 논의·정리되었습니다. 2025.4.12. 피고인은 당시 카페 운영위원장인 차기성 장로에게 카카오톡으로 세무기장 교체 및 카페 재정공개에 관한 의견을 보냈습니다. 피고인은 오픈커피 본점 재정팀과 상의한 내용이라고

밝히면서, 경정청구 소급분, 1~3 월 정리, 급여 정리, 제직회 공개와 세금불복의 관계, 당회 보고, 세무기장 변경 및 12 월까지 카페 운영계획을 함께 설명하였습니다.

피고인은 "세무기장은 바꾸겠습니다. 더 이상 손해를 보면서 진행할 이유가 없어 보입니다"라고 하였습니다.

차기성 장로가 이후 기존 세무기장 담당자에게 확인한 내용에 따르면, 담당자는 2025.4.16. 이미 기장업무 인수인계 통보를 받았다고 하였습니다. 차기성 장로가 변경에 반대하거나 재검토가 필요한 사유를 전달했을 때에는 이미 인수인계 통보가 이루어진 뒤여서 이를 되돌리기에는 늦었다는 취지의 설명을 들었다고 합니다.

재판부에는 기존 세무기장 담당자의 확인서, 2025.4.16. 인수인계 통보자료, 기존 세무대리 종료자료, 신규 세무대리 계약·업무개시자료를 제출하여 실제 변경일과 지시·통보 경위를 확인하도록 요청드립니다.

(증 제 7 호 2025.4.12. 피고인과 차기성 장로 사이의 세무기장 교체 관련 카카오톡)

Ⅲ. 기소장 제 2 사실: 교회 건축 관련 직권행사 및 재정집행

1. 1 층 창호 및 2 층 찬양대실 변경

기소장 제 2 사실 가항은 피고인이 건축위원으로 정식 위촉되었는지 여부, 실제 변경을 누가 제안·지시했는지, 변경 전에 건축위원회 협의가 있었는지, 추가비용이 얼마인지가 핵심입니다.

피고인은 작업지시서의 "신성교회 건축위원회와 협의된 내용입니다"라는 문구를 근거로 협의가 있었다고 주장합니다. 그러나 당시 감독관 김동혁은 2026.7.13.자 확인서에서 해당 문구가 작업 진행을 위해 작업지시서 상단에 관행적으로 미리 기재되어 있던 형식적 문구였다고 밝혔습니다.

김동혁 감독관은 1 층 창호 변경과 관련하여 피고인이 카페 인테리어를 총괄하면서 카페 디자인 전문가를 현장에 동반하였고, 그 전문가가 개방감을 높이기 위해 중간 가로 창살이 없는 창호로 변경할 것을 제안하자 피고인이 시공사와 감독관에게 변경을 지시하였다고 확인하였습니다. 또한 자신은 변경 전에 정용진 장로에게 알렸으나, 그 변경이 건축위원회에서 별도로 논의되지 않았다는 점은 당시 알지 못했다고 진술하였습니다.

성가대실 단상 변경에 대해서도 김동혁 감독관은 피고인과 엘림건설 사이에 이미 협의된 내용을 전달받아 작업지시를 한 것이며, 자신의 생각이나 주관으로 건설사에 직접 변경을 지시한 사실은 없다고 확인하였습니다. 그는 공사기간 지연과 추가공사 금액 증가를 막기 위한 보조역할을 하였을 뿐, 변경공사를 임의로 결정할 권한이나 지위가 아니었다고 밝혔습니다.

따라서 건축 부분은 작업지시서의 정형문구만으로 실제 건축위원회 논의 여부를 판단하기보다, 김동혁 확인서, 당시 건축위원회 회의록, 정용진 장로에게 전달된 내용, 시공사와 피고인 사이의 연락자료, 변경 전후 도면 및 추가공사 정산자료를 함께 대조할 필요가 있습니다.

- 1 층 카페 창호 변경: 최초 설계, 변경 제안자, 자재 선구매·폐기, 추가비용 약 420 만 원
- 2 층 찬양대실 구조변경: 목재 스탠드 설치 경위, 감독관·간사 사전인지 여부, 추가비용 약 1,250 만 원

(증 제 8 호 2026.7.13. 김동혁 감독관 확인서, 2023.7.2 건축위원회 회의록)

2. 건축 목적헌금 2 천만 원의 개인계좌 이전 및 집행

오지은 전도사 가족이 헌금한 2 천만원 (2023-7-2 김정훈/오동은 1000 만원, 2023-9-24 오지은 1,000 만원 – 교회내오브제)은 교회계좌에 입금된 건축목적헌금입니다. 목적이 지정되어 있다는 사실과 교회 회계에서 개인계좌로 이전하여 관리할 수 있는지는 별개의 문제입니다.

2025.2.23. 건축감사 보고에서는 2 천만 원이 오지은전도사 개인계좌로 이체 (2023-11-7) 되었고, 1 천만원은 카페 인테리어 사용되었으며 나머지 1 천만 원이 장기간 개인계좌에 보관된 것으로 보고되었습니다.

사실 확인 결과 500 만원 (2023-12-30)은 정도건설에 카페 바닥 코팅비로, 500 만원 (2024-02-29)은 지오디자인에 항공료 명분로 사용되었으며, 나머지 1,000 만원은 로슬린디자인에 플랜테리어란 명목으로 선지출 되었습니다. (2024-12-31 지출, 공사는 2025 년 3 월경)

용도변경 또는 개인계좌 보관을 승인한 건축위원회 회의록이 확인되지 않았다는 지적도 포함되었습니다.

"목적 헌금이 … 교역자 개인 통장으로 2 천만 원을 입금하였으나 … 카페 인테리어 용도로 천만 원을 사용하고 천만 원을 교역자 개인 통장에 보관 중인 것을 확인하였습니다."

— 김성동 장로, 2025.2.23. 당회 건축감사 보고

제 1 차 재판에서 최종일 장로는 "지시 연락을 받고 옮겼다"고 진술하였고, 피고인은 자신이 최종일 장로에게 직접 전화한 적은 없다고 주장하였습니다. 또한 피고인은 오지은 전도사의 이름을 특정하지 않았더라도 목적에 맞게 보내라고 하였고 담당자가 오지은이므로 그 계좌로 갈 수밖에 없었다는 취지로 설명했습니다.

따라서 본 서면은 "피고인이 직접 전화하여 오지은 계좌로 보내라고 했다"고 단정하지 않습니다. 입증할 사실은 다음과 같습니다.

- 피고인의 의사 또는 전달된 지시에 따라 교회계좌의 2 천만 원이 개인계좌로 이전되었는지
- 개인계좌 이전을 승인한 건축위원회·당회 결의가 있었는지
- 500 만 원·500 만 원·1 천만 원이 오브제 목적에 사용했는지 실제 지급일, 지급처, 계약·견적·세금계산서가 있는지
- 감사 후 반환요구가 있었는데도 장기간 보관·집행된 경위

2025.3.29. 당회에서도 장로들은 실제 송금자료와 이체 증빙을 반복하여 요청하였습니다.

"송금한 자료를 달라는 얘기예요. 그분하고 통화하라는 얘기가 아니라 송금 내역을 달라는 얘기지."

— 최종일 장로, 2025.3.29. 당회 녹취 제 5 부 00:21 전후

(증 제 9 호 목적헌금 사용자료)

Ⅳ. 기소장 제 3 사실: 교회 행정 및 운영 관련 직권행사

1. 영상업체 업무대행계약

2025.4.27. 당회에서는 방송미디어 간사 또는 업체 위탁 문제를 추가로 알아본 뒤 다시 결정하기로 하였습니다. 그 후 2025.5.4. 피고인 명의로 업무대행계약서가 작성되었습니다. 2025.5.18. 제직회의 설명·승인은 계약서 작성 이후의 사정입니다.

확인할 사실은 계약 체결일, 계약 당사자, 당회가 4 월 27 일 확정한 내용입니다.

2. 2025.5.18. 임시제직회에서 처리된 사항

기소장 제 3 사실 나항은 2025.5.18. 임시제직회에서 재산세 부담, 마을사역 예산, 영상업무 간사·업체 계약, 예꿈공동체 담당 전도사 사례비 등이 어떻게 설명되고 표결되었는지를 문제 삼고 있습니다. **별첨 1「5 월 18 일 임시제직회 논의건」**에는 각 사안에 대하여 당회에서 앞서 논의된 내용, 제직회장의 주장, 실제 진행경과 및 재정위원장의 의견이 항목별로 정리되어 있습니다. 본 서면은 해당 회의의 법적 효력에 관한 결론을 제시하지 않고, 회의 전에 존재한 당회 논의와 5 월 18 일 제직회에서 제시된 설명을 서로 대조할 수 있도록 객관적 자료를 제출합니다.

- 2025.3.29. 당회에서 재산세 교회 일반재정 부담안이 4 대 3 으로 부결됨
- 피고인이 그 자리에서 제직회에 다시 상정하겠다고 밝힘
- 2025.5.18. 제직회에서 재산세 부담과 관련한 새로운 설명과 거수표결이 이루어짐

「5 월 18 일 임시제직회 논의건」은 재산세 부분에 관하여 2025.3.29. 당회 표결, 유지재단의 납부 요청, 5 월 18 일 임시제직회 재상정 경위를 정리하고 있습니다. 다만 그 문서 중 "카페에서 납부하기로 4 대 3 결의"라는 표현은 3 월 29 일 전체 녹취에 맞추어, 재산세를 교회 일반재정에서 부담하는 안이 4 대 3 으로 부결되었고 반대측이 카페 부담을 주장한 것으로 정확히 이해하여야 합니다.

재판부에는 2025.3.29. 당회 전체 녹취와 2025.5.18. 제직회 전체 녹취를 연속하여 제출하여, 동일 안건이 두 회의에서 어떤 문언으로 제시되었는지 확인할 수 있도록 하겠습니다.

3. 2025 년 이후 당회 소집·개최 및 안건 처리

기소장 제 3 사실 다항의 고소인 주장은 피고인이 재임기간 중 당회를 전혀 열지 않았다는 것이 아닙니다. 2025 년 5 월 이후 정기당회가 종전과 같이 운영되지 않았고, 장로들이 요청한 임시당회가 개최되지 않거나, 개최되더라도 요구안건 중 일부가 표결되지 않은 채 종료된 사실을 말합니다.

2025 년 5 월 이후 당회 소집·개최 및 안건 처리 현황표는 본 준비서면의 별첨 증거자료로 제출합니다. 이 자료는 법적 평가를 선취하기 위한 것이 아니라, 각 날짜별 소집요구안건, 실제 개최 여부, 논의·표결 여부 및 미처리 내용을 한눈에 대조하기 위한 사실정리표입니다.

V. 기소장 제 4 사실: 허위사실 유포 및 명예훼손

1. 명예훼손 관련 판단요소

본 준비서면에서는 각 발언을 다음 네 가지 요소에 따라 구체적으로 제시합니다:

① 피해대상의 특정성, ② 다수인에게 전달된 공연성,

③ 객관적 사실과 다른 사실적시 또는 사실을 오인하게 하는 표현,

④ 피해자의 교회적·사회적 평가를 저하시킬 가능성입니다.

2. 2025.4.13. 제직회에서의 오지은 전도사 사임 관련 발언

가. 특정성

피고인의 발언은 오지은 전도사의 사임과 관련하여 "장로들", "당회원" 또는 실제 사임 논의에 참여한 시무장로들을 대상으로 하였습니다. 당시 교회의 당회원 수와 분쟁 경위를 알고 있는 제직회원들에게는 발언대상이 누구인지 충분히 식별될 수 있었습니다.

나. 공연성

해당 발언은 다수의 제직회원이 참석한 2025.4.13. 제직회 석상에서 이루어졌습니다. 제직회는 개인 간 비공개 대화가 아니라 교회의 공식 공개회의이므로 발언은 다수인에게 동시에 전달되었습니다.

다. 사실적시의 허위성 또는 오인 가능성

피고인은 장로들이 오지은 전도사를 사적인 감정 또는 개인적 갈등으로 사임시켰다는 취지로 설명하였습니다. 그러나 고소인 측은 당시 당회에서 교역자 간 갈등뿐 아니라 재정집행·전표처리,

예결산 제직회 운영 등 복수의 사유가 논의되었다고 주장합니다. 따라서 사임원인 전체를 사적 감정에 의한 퇴출로 단정한 것이 실제 당회기록과 일치하는지 확인되어야 합니다.

라. 명예훼손성

위 발언은 시무장로들이 교회의 공적 인사문제를 사적 감정으로 처리하여 교역자를 내쫓은 사람들인 것처럼 인식하게 할 수 있습니다. 이는 장로들의 공동치리 능력, 공정성 및 신앙적 신뢰에 대한 교인들의 평가를 저하시킬 수 있는 내용입니다.

입증자료: ***증 제 3 호 2025.4.13. 제직회 전체 녹취록 (01:00:00 ~ 01:10:00 부분)***

3. 2025.5.18. 임시제직회에서의 장로 관련 발언

가. 특정성

피고인은 특정 장로의 이름과 장로들과 주고받은 대화, 인사·재정 관련 발언을 제시하며 장로들의 태도를 설명하였습니다. 실명 또는 직책, 대화내용을 함께 제시하였으므로 제직회원들은 대상자를 구체적으로 식별할 수 있었습니다.

나. 공연성

발언은 2025.5.18. 임시제직회에서 다수의 제직회원에게 PPT·자료 또는 구두설명의 형태로 전달되었습니다. 따라서 발언의 전달범위가 제한된 개인적 의견교환이라고 보기 어렵습니다.

다. 사실적시의 허위성 또는 편집에 따른 오인 가능성

피고인은 장로들이 담임목사를 "고용한 사람"처럼 대우하고 재정권·인사권을 부당하게 제한하며, 부목사들의 사임을 압박한 것처럼 설명한 것으로 확인됩니다. 그러나 공개된 대화가 전체 맥락에서 발췌된 것인지, 실제 당회에서 어떤 논의와 결의가 있었는지, 부목사들의 사임사유가 무엇이었는지는 원자료와 대조되어야 합니다. 일부 문장만 제시하여 전체 경위가 장로들의 압박 또는 사역방해였던 것처럼 전달했다면 청중에게 사실과 다른 인상을 줄 수 있습니다.

라. 명예훼손성

장로들이 목회자를 통제하고 교역자를 압박하여 사임시키며 교회 사역을 방해한다는 인식은 장로들의 인격, 직무수행, 공동치리의 정당성에 대한 평가를 현저히 저하시킬 수 있습니다. 특히

제직회에서 반복적으로 전달될 경우 장로진 전체에 대한 불신과 적대감을 형성할 가능성이 있습니다.

입증자료: ***증 제 4 호 2025.5.18. 제직회 전체 녹취록***

4. 공개발언의 전체 맥락에 대한 판단 요청

고소인들은 회의 중 단순한 의견충돌이나 비판적 표현만으로 명예훼손을 주장하는 것이 아닙니다. 공식 회의에서 특정 장로 또는 장로진을 식별할 수 있는 상태로, 확인되지 않은 사임원인·재정방해·인사압박 등의 사실을 단정하거나 일부 자료를 발췌하여 전체 경위를 왜곡했는지를 전체 녹취와 원자료로 판단하여 달라는 것입니다.

VI. 별도 추가 준비서면 제출사항: OTP·공동인증서 및 정기예금 처리

본 사항은 기소장 제 3 사실의 기타 행정사항에 포함하여 확장하지 않고, 이미 제출한 추가 준비서면의 보강사항으로 별도 구분합니다. 재판부에는 기존 추가 준비서면과 관련 금융자료를 기준으로 심리하여 주시기를 요청드립니다.

2026 년 7 월 초 교회 명의 통장·OTP·공동인증서가 재발급 또는 변경되었고, 만기 정기예금 7 억 5 천만 원 중 7 억 원은 정기예금으로 재예치되고 5 천만 원은 일반예금으로 분리된 것으로 사후 확인되었습니다. 차기성 장로는 당회에서 그 사유를 사전에 보고받은 것이 아니라 이후 하만이 권사로부터 설명을 들었습니다.

이 부분은 하만이 권사의 설명과 사후 인지에 기초한 것이므로, 만기 전후 거래내역, 신규 정기예금 증서, 5 천만 원 일반예금 입금·사용내역, OTP·공동인증서 재발급 신청서, 금융기관 방문자 및 위임자료로 확인할 필요가 있습니다.

Ⅶ. 피고인 진술과 객관자료의 주요 대조

쟁점	피고인 설명	회의기록·객관자료
조세심판 범위	2025.9.14.에는 2024.9.28.부터 조세심판까지 합의됐다고 주장	**2024.9.28. 전체 녹취에서 "일단 적부심까지", 2024.10.6. 제직회에서 "당회 결의는 적부심까지"라고 피고인이 직접 설명. 최종 당회록 기재와 일치하여 위·변조 논란의 사실관계가 해소됨.**
이의신청	교회재산 회수를 위해 당연히 해야 했다고 주장	2025.3.23. 회의록에는 찬반 대립만 기록; 3.29. 장로들이 정식 결의 부재를 지적
카페 감사자료	자료를 모두 냈다는 취지 주장	당회에서 통장·카드·거래명세서·현금자료를 반복 요청
목적헌금 2 천만 원	직접 전화·계좌 특정은 부인	목적에 맞게 보내라고 한 의사 전달과 개인계좌 이전 사실은 인정 취지
카페 계약 연장	자동 연장이라고 주장	가맹계약·임대차계약 만료 후 당회 승인·재계약 여부가 별도 쟁점
재산세	제직회에서 교회 부담 처리 가능 취지	3.29. 당회에서 교회 일반재정 부담안 4 대 3 부결

Ⅷ. 제출 증거 및 입증취지

번호	증거	입증취지
증 제 1 호	2024.9.28. 당회 녹취록 (카페 과세적부심 부분)	피고인이 과세전적부심까지만 우선 진행하고 후속 단계는 재논의한다고 직접 발언한 사실, 최종 당회록 내용과 녹취가 일치하여 위·변조 논란의 사실관계가 해소됨을 입증
증 제 2 호	2025.3.29. 당회 녹취록 1~5	이의신청 논의, 제출 인정, 재산세 표결, 카페 운영기간 발언 확인
증 제 3 호	2025.4.13. 제직회 전체 녹취록	사임 관련 발언의 정확한 문언과 실제 사임경위 비교
증 제 4 호	2025.5.18. 제직회 전체 녹취록	재산세·사례비·장로 관련 공개설명 내용 확인
증 제 5 호	2025.1.10., 1.14., 1.17. 감사자료 요청 카카오톡	감사자료의 구체적 요청 내용과 카페 대표의 답변·제출 곤란 사유 확인
증 제 6 호	2025 년도 감사위원회 공문	2024 년 카페 매입·카드·급여·특정지출 자료를 2025.2.12.까지 요청한 사실 확인
증 제 7 호	2025.4.12. 피고인과 차기성 장로 사이의 세무기장 교체 관련 카카오톡	세무기장 교체 사유, 카페 재정공개 범위, 세금불복과 12 월까지 운영계획에 관한 피고인의 설명 확인
증 제 8 호	2026.7.13. 김동혁 감독관 확인서 2023.7.2 건축위원회 회의록	1 층 창호 및 성가대실 변경의 제안·지시·전달 경위와 작업지시서 정형문구의 의미 확인
증 제 9 호	목적헌금 사용자료	2 천만 원 개인계좌 이전·보관·집행 경위 확인

▶ 2025 년 3 월 29 일 당회 녹취록은 양이 너무 많아 발췌해서 제출합니다. 재판 과정에서 필요하시면 녹취도 제출하도록 하겠습니다.

IX. 재판부에 드리는 요청

1. 재산세 약 290 만 원과 관련하여 차기성 장로가 제 1 차 재판에서 "당시 예비비가 모두 소진되었다"고 답변한 부분은 착오이므로 근거에서 제외합니다. 다만 2025.5.18. 제직회 녹취상 피고인은 예비비 지출이라고 설명하지 않고 재산세를 교회에서 납부·집행하는 안으로 표결하였으며, 당시 별도로 선출된 제직회 회계도 존재하지 않았다는 사실을 함께 확인하여 주시기 바랍니다.

2. 카페의 최초 승인 여부만으로 이후 실제 사용범위, 세금 부담, 감사·보고, 개인사업자 회계, 계약 연장 문제가 모두 정당화되는 것은 아니므로 각 사실을 구분하여 심리하여 주시기 바랍니다.

3. 과세전적부심, 이의신청, 조세심판청구는 서로 다른 시점의 회의기록과 집행자료를 기준으로 각각 판단하여 주시고, 2024.9.28. 전체 녹취 및 2024.10.6. 제직회 녹취를 최종 당회록과 대조하여 당회록 위·변조 주장에 관한 사실관계도 함께 확인하여 주시기 바랍니다.

4. 피고인에게 카페 월별 재정보고서 원본과 첨부자료, 감사에 필요한 회계원장·통장·카드·급여·잔액자료, 목적헌금 실제 이체증빙, 가맹·임대차계약 연장근거, 이의신청 및 조세심판 관련 제출문서의 제출을 명하여 주시기 바랍니다.

5. 본 서면은 법적 결론을 선취하지 않고 객관자료를 제시하는 것이므로, 기소장 각 사실에 대한 최종 평가는 재판부의 증거조사 결과에 따라 판단하여 주시기 바랍니다.

X. 별첨자료.

1. 별첨 1. 5 월 18 일 임시제직회 논의건
2. 별첨 2. 2025 년 5 월 이후 당회 소집·개최 및 안건 처리 현황표 및 당회록

2026. 7. 21.

고소인: 신성커뮤니티교회 시무장로 차기성 (인)

신성커뮤니티교회 시무장로 김철수 (인)

신성커뮤니티교회 시무장로 김성동 (인)

신성커뮤니티교회 시무장로 최종일 (인)

신성커뮤니티교회 시무장로 정용진 (인)

대한예수교장로회 안양노회 재판국 귀중